

1503133-05.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... no COPOM ser produto de furto. O crime não era recente, apesar de não se recordar exatamente de quando. O acusado disse que tinha adquirido a motocicleta por R\$10.000,00, parcelando o restante. Não mostrou qualquer documento que comprovasse a aquisição do bem. Társis de Carvalho Teixeira, policial militar, disse que estava patrulhando quando observou a mototcicleta descendo, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503133-05.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503133-05.2022.8.26.0228

Controle nº 220/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Réu:

LEANDRO ABILIO CESAR

Aos 23/11/22, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Gabriela Carvalho e Almeida Estephan, e a defensora do réu, Dra. Juliana Mamede Wiering de Barros, defensora pública. Ausente o réu. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas as testemunhas Tarsis e Natanael. O réu foi declarado revel. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pela defesa foi alegado, em síntese: MM Juiz, a denúncia imputou ao réu o cometimento da conduta prevista no art. 180, caput, do Código Penal. A defesa requer, pelos fundamentos a seguir deduzidos, a improcedência da pretensão condenatória. Vejamos as provas colhidas em audiência. Natanael dos Santos Rodrigues, policial militar, disse que, em patrulhamento, visualizaram a mototcicleta, que estava sem emplacamento e o sujeito sem capacete. Olhando as partes identificadoras da mototcicleta, observaram o chassi e identificaram no COPOM ser produto de furto. O crime não era recente, apesar de não se recordar exatamente de quando. O acusado disse que tinha adquirido a motocicleta por R\$10.000,00, parcelando o restante. Não mostrou qualquer documento que comprovasse a aquisição do bem. Társis de Carvalho Teixeira, policial militar, disse que estava patrulhando quando observou a mototcicleta descendo, o

condutor sem capacete e a moto sem placa. Via COPOM descobriram que era produto de furto. O acusado contou que tinha comprado a moto há umas 2 semanas pelo valor de R\$10.000,00, sem entregar nota fiscal ou dados pessoais do vendedor. O réu não compareceu à audiência, sendo revel. Em sede policial, confessou a aquisição da moto pelo valor de R\$10.000,00, pagando R\$2.000,00 de sinal e o restante de forma parcelada. Ante o exposto, é possível observar que o réu nega que tivesse ciência da origem ilícita do bem. Sua versão é verossímil e encontra amparo na realidade cotidiana de muitos brasileiros de baixa renda, que acabam por realizar compras nas redes sociais. Ademais, os policiais, únicas testemunhas ouvidas nos autos, nada souberam esclarecer sobre as circunstâncias em que a moto foi adquirida pelo agente, tendo se limitado a prestar informações relativas à apreensão do veículo e à mera constatação de sua origem criminosa. Eles, inclusive, apresentaram a mesma versão do acusado. É certo, assim, que as testemunhas nada souberam aclarar sobre o dolo do agente. Instruídas as provas e prevalecendo a dúvida, esta há que ser resolvida em favor do réu. É por todas essas razões que se pretende a absolvição do acusado com base no art. 386, V e/ou VII, do CPP. Em hipótese de condenação, requer, em atenção à versão apresentada pelo réu, a desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 180, §3º, do Código Penal. É certo que, instruídas as provas e prevalecendo a dúvida, essa há que ser solucionada em benefício do acusado, desclassificando-se a gravosa conduta que lhe foi imputada para o crime de receptação culposa. Ademais, no caso do §3º existe referência à presunção de conhecimento da origem ilícita. É o caso dos autos, já que as circunstâncias referidas pelo Ministério Público poderiam, no máximo, fazer com que o réu presumisse a origem ilícita do bem. Em hipótese de condenação, requer a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, haja vista que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e/ou inerentes ao tipo penal infringido. Insta observar, ainda, que o acusado é primário e portador de bons antecedentes. Requer o reconhecimento da atenuante de pena prevista no art. 65, III, 'd', do CP, já que, na delegacia, o réu admitiu ter adquirido o bem, assim como confessou estar em sua posse. Cumpre lembrar que, nos termos da súmula 545 do STJ, a confissão, mesmo que parcial, deve conduzir à redução da pena. Pugna, ainda, pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, considerando o que dispõe o art. 33, §2º, 'c' e §3º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade também deve ser substituída por pena restritiva de direito, eis que preenchidos os requisitos legais do artigo 44 do CP. Postula ainda, seja concedida a GRATUIDADE DE JUSTIÇA, tendo em vista tratar-se de acusado hipossuficiente. Por fim, pugna pela manutenção da liberdade, para que o acusado aguarde solto o trânsito em julgado. É O QUE SE REQUER. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. LEANDRO ABÍLIO CÉSAR, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, foi surpreendido quando conduzia a motocicleta Yamaha/Fazer 250 Blueflex, 2014/2014, cor branca, sem placa - de placa original FRV-7A10, anteriormente adquirida de pessoa não identificada, sabendo ser produto de crime anterior. O réu foi preso em flagrante, sendo após livrado solto mediante pagamento de fiança. Citado, apresentou defesa escrita, devidamente apreciada. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu é revel. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação do réu, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e benefícios constantes desse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para a sentença. A materialidade do delito de receptação restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, firme notícia do delito anterior, além da prova oral colhida. A autoria dessa receptação, outrossim, está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, e recai sobre o ora imputado. O réu é revel em juízo. Na polícia, disse que comprou a moto de um tal Cleberson, por 10 mil reais. A denúncia procede claramente. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que viram a moto sem placa e o réu a conduzindo, sem capacete. Em pesquisa, pelo chassi, souberam que a moto era produto de furto. O réu disse que comprou a moto por 10 mil reais, pagando 2 mil reais e parcelando o restante. Não mostrou documento da moto, ou recibo ou nota

fiscal do negócio, não fornecendo dados pessoais ou paradeiro do alegado vendedor. A prova é suficiente para a condenação. O réu foi encontrado com a moto, sem placa. Não mostrou documento qualquer do veículo, ou sequer nota fiscal ou recibo de alegado negócio. Também não indicou minimamente quem seria o alegado vendedor, não dizendo nada sobre o paradeiro dessa pessoa ou os dados pessoais básicos, aos policiais. O dolo aparece suficientemente indicado, sabendo o imputado, ou claramente devendo saber, da origem espúria do bem, de modo que a desclassificação para a modalidade culposa da receptação também, pelo que se colheu nos autos, não pode ser acolhida. Delito consumado. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a sanção base ser fixada no mínimo legal, eis que primário e sem condenações anteriores definitivas, a despeito de responder por outro feito, por estelionato, em que há condenação em feito ainda em curso, sendo a pena de um ano de reclusão e dez dias multa. Inexiste confissão acerca do delito em tela, outrossim. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu LEANDRO ABÍLIO CÉSAR, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, a cumprir a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa no valor unitário mínimo legal. O réu cumprirá a pena em regime aberto e recorrerá em liberdade pelo presente feito. Concedo ao réu, por fazer jus subjetivamente, e estarem presentes os requisitos objetivos de lei, o Sursis, mais conveniente ao caso em tela do que a restritiva de direitos, lembrando-se que o réu é processado em outro feito, com condenação não definitiva, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, devendo no primeiro ano do prazo prestar serviços à comunidade, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e a Defesa técnica, bem como o réu, se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como o réu. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES